

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 「승강기 안전교육 강사 운영 지침」의 근거 규정 개선

소 관 부 서 △실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

공단의 본사 부서는 운영, 조직, 업무수행 등에 적용할 기준·절차 등에 필요한 사항을 내규로 정하고 있으며, 내규는 단계적 구조에 따라 정관, 규정, 시행규칙, 규칙으로 구분하고 있다.

또한, 내규에 저촉되지 않는 범위 내에서 한정적, 부분적 업무에 관한 사항을 처리하기 위해 지침을 제정하고 지침은 상위 내규에 근거하여 제정하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 내규인 「내규관리규정」 제3조를 보면 이 규정에서 사용하는 용어를 정의하고 있으며, 제1호에서는 “내규”란 한국승강기안전공단의 운영방침, 조직과 제반 업무를 수행함에 있어 계속적 구속력을 가지는 규범적 문서로서 규정(공단의 조직, 운영 및 업무수행에 관한 기본원칙 등을 정한 것), 시행규칙(규정에서 위임된 사항을 시행하기

위하여 필요한 세부적인 기준과 절차 등을 정한 것), 규칙(규정에서 정하지 않은 특정 업무처리에 필요한 사항을 정한 것)을 정의하고 있다.

또한 같은 조의 제6호에서는 “지침”이란 내규에 저촉되지 않는 범위 내에서 한정적, 부분적 업무에 관한 사항을 처리하기 위하여 정한 것임을 정의하고 있다.

따라서, 공단에서 업무수행 등을 위해 “지침”을 제정하는 경우에는 “지침”의 제정 근거가 되는 내규가 있어야 하고, 그 내규에 저촉되지 않는 범위 내에서 한정적, 부분적 업무에 관한 사항을 처리하는 사항을 규정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△실 소관 “지침”인 「승강기안전교육 강사 운영지침」 제1조를 보면 승강기 안전교육 강의를 담당하는 강사의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 하고 있고, 근거가 되는 내규를 「승강기교육사업 업무규정」 제2조제2항으로 명시하였다.

그러나 「승강기교육사업 업무규정」은 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」으로 전부 개정(2019. 12. 18)되었으며, 「승강기안전교육 강사 운영지침」의 근거가 되는 「승강기교육사업 업무규정」 제2조제2항은 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」으로 전부 개정되면서 삭제되었다.

그 결과 「승강기안전교육 강사 운영지침」은 근거가 되는 규정이 없는 상황이며 이에 대한 개정이 이루어지지 않았다.

관계부서 의견 △실은 자율감사 체크리스트를 통해 「승강기교육사업 업무규정」의 전부 개정으로 인해 「승강기안전교육 강사 운영지침」의 근거가 되는 내규가 없는 사실을 인지하고, 지침 개정을 통해 근거를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

실지감사 전 자율감사를 통해 문제점을 인지하고 조치하겠다는 △실의 의견은 합당하나 감사종료일까지 지침의 개정이 이루어지지 않았고 여전히 근거 규정이 없음에 따라 「승강기안전교육 강사 운영지침」의 개정은 필요하다.

조치할 사항 △실장은 「승강기안전교육 강사 운영지침」이 내규에 근거하여 운영되도록 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)